

MEGAT KHAIRONNASHIIN BIN MEGAT ABDUL MANAN

lwn

ANITA BINTI ABDUL AZIZ

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Abas bin Nordin (Ahli Panel) Pada 23 Ogos 2024 / 18 Safar 1446H]

Kes Mal (Semakan) No.: 2404-A0010-003-0045

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon : Tuan Muhammad Shahirman Bin Suhaimi
(Tetuan Shahir & Muhafiz)

Peguam Responden : Puan Mashitah Binti Abdul Majid
(Tetuan Maisyarah & Mashitah Associates)

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 4/4/2024 untuk membatalkan perintah *Interim Inter Parte* yang diputuskan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (MTS) Shah

Alam (*selepas ini dirujuk sebagai "YA Hakim Bicara"*) pada 1/4/2024 di dalam kes induk Harta Sepencarian yang difailkan oleh Responden.

LATAR BELAKANG

[2] Pemohon dan Responden merupakan bekas suami isteri, telah bercerai pada 9/11/2017. Responden kemudiannya telah memfailkan tuntutan harta sepencarian melalui Kes Mal No. Daftar : 10207-017-0981-2019 di MTS Selangor di Shah Alam. Ketika prosiding Tuntutan Harta Sepencarian berlangsung, Responden telah memfailkan Notis Permohonan Interim, No. Kes Mal : 2212-H0610-444-0114 pada 1/12/2022 memohon antara lain seperti yang berikut :

- i- Bahawa Mahkamah membenarkan Pemohon Anita Binti Abdul Aziz (No. K/P: 710310-10-6174) untuk tinggal di rumah yang beralamat No. 50, Jalan Desa Mewah 12. Taman Desa Mewah, 43500 Semenyih, Selangor Darul Ehsan sehingga pembahagian Harta Sepencarian melalui kes Saman No: 10207-017-0981 Tahun 2019 diputuskan oleh Mahkamah. (*selepas ini dirujuk sebagai ("rumah tersebut")*);
- ii- Bahawa Mahkamah memerintahkan Responden Megat Khaironnashiin Bin Megat Abdul Manan (No. K/P: 690529-08-6117) keluar dari rumah tersebut dengan serta-merta selepas perintah ini di putuskan;

- iii- Bahawa Mahkamah memerintahkan Responden menahan diri dari mengganggu dan/atau memasuki rumah tersebut selepas perintah ini diputuskan;
- iv- Bahawa Responden dilarang dan/atau ditegah membawa keluar semua barang yang berada dalam rumah tersebut;
- v- Bahawa perintah ini adalah berkuatkuasa serta merta pada hari perintah ini diputuskan dan akan terus terpakai dan berkuatkuasa sehingga Mahkamah mengeluarkan perintah berkenaan Harta Sepencarian dan/atau sehingga ada perintah lain yang dikeluarkan oleh Mahkamah Yang Mulia Ini;
- vi- Bahawa kegagalan mematuhi Perintah ini boleh dikenakan hukuman menghina Mahkamah;
- vii- Mahkamah memerintahkan supaya Polis Diraja Malaysia dan/atau mana- mana Jabatan Kerajaan yang bertanggungjawab dan/atau mana- mana pihak yang bertanggungjawab hendaklah campurtangan dalam memberikan kerjasama penuh bagi pelaksanaan dan kepatuhan perintah ini disempurnakan;
- viii- Perintah ini akan terbatal dengan sendirinya sekiranya ada perintah lain yang sama dikeluarkan terlebih dahulu atau perintah harta sepencarian telah diputuskan;

- ix- Apa-apa perintah atau relief yang difikirkan patut dan suaimanfaat mengikut budibicara Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Pemohon memfailkan Notis Permohonan Bantahan Awal terhadap Permohonan Interim Responden dan telah ditolak oleh YA Hakim MTS yang telah mengarahkan Pemohon memfailkan Afidavit Jawapan untuk menjawab Afidavit Sokongan kes Permohonan Interim tersebut.

[3] Permohonan Interim tersebut kemudiannya telah didengar secara inter parte dan setelah pliding pihak-pihak disempurnakan termasuk hujah bertulis Pemohon dan Responden, YA Hakim MTS telah memberikan keputusan seperti yang berikut :

- i- Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon (Responden di dalam kes semakan ini)
- ii- Mahkamah memerintahkan rumah yang beralamat di No. 50, Jalan Desa Mewah 12, Taman Desa Mewah, 43500 Semenyih, Selangor Darul Ehsan (selepas dirujuk sebagai 'rumah tersebut') dibenarkan untuk pihak-pihak tinggal di rumah tersebut dalam tempoh 18 bulan daripada tarikh perintah ini diputuskan secara bergilir-gilir dimulai dengan giliran pihak Pemohon. Penggiliran selama 18 bulan hendaklah berterusan sehingga ada Mahkamah mengeluarkan perintah berkenaan harta sepencarian.
- iii- Pihak Polis DiRaja Malaysia (PDRM) atau Pegawai Berkuasa berkaitan hendaklah memastikan keharmornian Perintah ini

dapat dilaksanakan dengan baik jika pihak-pihak dalam kes ini memerlukan bantuan proses pelaksanaan Perintah ini.

[4] Pemohon tidak berpuas hati dengan perintah interim tersebut dan telah memfailkan Notis Permohonan Semakan ini pada 4/4/2004 untuk penelitian, pertimbangan dan keputusan Panel Hakim Rayuan.

ALASAN SEMAKAN

[5] Merujuk kepada Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan, Pemohon menyatakan alasan-alasan kepada semakan ini yang boleh kami simpulkan seperti yang berikut :

YA Hakim Bicara telah terkhilaf membenarkan permohonan interim Responden kerana bercanggah dengan Hukum Syarak dan Undang-undang. Bagi menyokong alasan tersebut, Pemohon menyatakan bahawa

- i. YA Hakim Bicara tersalah arah dari sudut pemakaian undang-undang dalam meluluskan Permohonan Interim Responden kerana Responden dalam permohonannya telah menggunakan kausa tindakan di bawah seksyen 199 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (ETMMSS 2003) berkaitan Penahanan, pemeliharaan, dsb., hal perkara kausa atau perkara. Pemohon menyatakan bahawa peruntukan yang tepat untuk digunapakai oleh Responden adalah seksyen 197 ETMMSS 2003 iaitu berkaitan kuasa Mahkamah untuk memberikan perintah Interim dan seksyen 108 Enakmen

Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 iaitu berkaitan perintah larangan terhadap pelupusan harta sepencarian.

- ii. Permohonan Responden di bawah seksyen 199 ETMMS 2003 yang meminta Pemohon keluar dari rumah tersebut secara tersiratnya difahami adalah Responden secara tidak langsung memohon supaya Pemohon mengosongkan rumah tersebut. Pemohon menyatakan bahawa bidangkuasa mendengar, memutuskan dan mengeluarkan Perintah Pengosongan rumah tersebut adalah dibawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Sivil berdasarkan kepada Perkara No. 85 Writ Penyitaan dan Penjualan (Harta Tak Alih) Aturan 45 Kaedah 12, Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012.
- iii. YA Hakim bicara terkhilaf kerana meluluskan permohonan Interim Pemohon dengan menggunakan kaedah fiqhiyyah "Sadd al-Zara'i" yang tidak tepat kerana tiada unsur keterdesakan yang ditunjukkan atau dibuktikan oleh Responden. Sebaliknya Pemohon menyatakan bahawa asas kemudharatan yang lebih besar yang beliau hadapi sepatutnya menjadi pertimbangan utama YA Hakim Bicara selaras dengan maksud kaedah fiqhiyyah : "Apabila bertembungnya dua mafsadah, maka dipelihara (ditolak) mudarat yang paling besar dengan melakukan mudarat yang lebih ringan"

ISU

[6] Merujuk kepada alasan-alasan di atas, kami mendapati isu yang berbangkit untuk diputuskan adalah seperti yang berikut :

Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf secara material dari sudut undang-undang dan/atau Hukum Syarak dalam meluluskan Permohonan Interim Responden?

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Dalam menjalankan kuasa semakan Mahkamah Rayuan Syariah, kami merujuk kepada seksyen 68(1) dan (2) *Enakmen Pentadbiran Agama Islam* (Negeri Selangor) 2003] yang jelas menyatakan –

Bidang Kuasa Pengawasan Dan Penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika nampaknya dikehendaki demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod mengenainya dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

[8] Berdasarkan peruntukan di atas, Mahkamah Rayuan Syariah mempunyai kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding demi kepentingan keadilan.

[9] Dengan hormatnya, kami juga merujuk kepada prinsip semakan kehakiman yang menjadi pegangan di Mahkamah Sivil, ia merupakan satu proses yang bertujuan bagi membetulkan atau menghalang kesilapan. Hakim Hashim Yeop Sani dalam kes ***PP Iwn Kulasingam [1974] 1 MLRH 112*** menjelaskan seperti berikut:

"In a revision the main question to be considered is whether substantial justice has been or will be done and whether any order made by the lower court should be interfered with in the interests of justice."

Dalam kes ini, Mahkamah telah menjelaskan bahawa dalam proses semakan, persoalan utama yang harus dipertimbangkan adalah apakah keadilan telah atau akan dilakukan dan adakah perintah yang dibuat oleh mahkamah bawahan harus dicampuri demi kepentingan keadilan.

[10] Bagi mempertimbangkan permohonan ini, kami akan bahagikan ulasan kami kepada dua bahagian :

Bahagian Pertama : Khilaf Undang-Undang

[11] Kami mendapati Pemohon di perenggan 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35 dan 36 Affidavit Sokongan mendeposkan bahawa YA Hakim Bicara tersalah arah membenarkan Permohonan Interim Responden kerana Responden dalam permohonannya telah menggunakan kausa tindakan di bawah seksyen 199 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (ETMMSS 2003) berkaitan Penahanan, pemeliharaan, dsb., hal perkara kausa atau perkara. Pemohon seterusnya mendeposkan bahawa peruntukan yang tepat untuk digunapakai oleh Responden adalah seksyen 197 ETMMSS 2003 iaitu berkaitan kuasa Mahkamah untuk memberikan perintah Interim dan seksyen 108 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 iaitu berkaitan perintah larangan terhadap pelupusan harta sepencarian.

[12] Bagi mengulas isu ini kami telah meneliti Notis Permohonan, Affidavit Sokongan Responden dan Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara dalam kes Permohonan Interim No. Pendaftaran : 2212-H0610-444-0114. Kami mendapati Permohonan Interim Responden diasaskan kepada beberapa peruntukan dan tajuk Am Notis Permohonan dinyatakan seperti yang berikut :

BORANG MS 50
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH
(NEGERI SELANGOR) 2003
[Subseksyen 197 (2)]

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN PERINTAH INTERIM (HARTA SEPENCARIAN) SECARA INTERPARTE

[13] Kami juga mendapati Responden telah menyatakan peruntukan-peruntukan yang disandarkan di bahagian Tajuk Am seterusnya seperti yang berikut :

- i- Di Dalam Perkara Seksyen 107 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003;
- ii- Di Dalam Perkara Seksyen 197 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;
- iii- Di Dalam Perkara Seksyen 199(1) dan (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;
- iv- Di Dalam Perkara Seksyen 200, 244 dan 245 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;

kami terlebih dahulu perlu memastikan sama ada semakan ini adalah suatu proses yang tepat atau sebaliknya. Hal ini memandangkan sesuatu semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak wajar dibenarkan tanpa justifikasi undang-undang yang kukuh.

[14] Merujuk kepada Alasan Penghakiman, kami mendapati YA Hakim Bicara telah menyentuh dan mengulas kesemua seksyen yang dinyatakan dan dipertikaikan oleh Pemohon. YA Hakim Bicara setelah membuat dapatan bahawa Responden memfailkan permohonan mendapatkan Perintah Tegahan berdasarkan seksyen 197 dan seksyen 200 ETMMS 2003

telah menggariskan elemen-elemen yang perlu dimasukkan dan dijelaskan untuk pertimbangan oleh Mahkamah :

- i- Sama ada harta diperolehi dalam tempoh perkahwinan atau sebaliknya, iaitu dengan menyatakan tarikh nikah pasangan ini dan juga tarikh pemerolehan harta tersebut. Ini adalah perlu memandangkan syarat utama injunksi yang diperuntukkan di bawah seksyen 108 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang menggunakan frasa "mengeluarkan suatu perintah tegahan, menahan suami atau isteri, mengikut mana-mana yang berkenaan".
- ii- Sama ada kes induk yang menjadi sandaran kepada permohonan injunksi ini telah difailkan terlebih dahulu.

[15] Berdasarkan dapatan tersebut, kami mendapati bahawa alasan permohonan semakan Pemohon bahawa Responden menggunakan kausa tindakan yang tidak tepat di bawah seksyen 199 ETMMS 2003 sehingga YA Hakim Bicara terkhilaf memberikan keputusan adalah jauh tersasar. Dapatan kami adalah sebaliknya di mana kami mendapati bahawa permohonan Pemohon telah dibuat berdasarkan kepada beberapa peruntukan termasuklah peruntukan yang disarankan oleh Pemohon dan telah diulas dan dipertimbangkan oleh YA Hakim Bicara.

[16] Seterusnya, kami beralih kepada alasan Permohonan Semakan Pemohon yang seterusnya. Kami mendapati Pemohon mendeposkan di perenggan 22, 28 dan 29 bahawa Permohonan Responden di bawah seksyen 199 ETMMS 2003 yang meminta Pemohon keluar dari rumah tersebut secara tersiratnya difahami adalah Responden secara tidak

langsung memohon supaya Pemohon mengosongkan rumah tersebut. Pemohon menyatakan bahawa bidangkuasa mendengar, memutuskan dan mengeluarkan Perintah Pengosongan rumah tersebut adalah dibawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Sivil berdasarkan kepada Perkara No. 85 Writ Penyitaan dan Penjualan (Harta Tak Alih) Aturan 45 Kaedah 12, Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012.

[17] Pada hemat kami setelah meneliti rekod prosiding kes ini, kami mendapati telahan Pemohon dalam isu perintah pengosongan dengan merujuk kepada writ penyitaan dan penjualan di bawah Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 adalah tidak tepat dan tersalah arah. Rumah yang menjadi pertikaian masih dalam prosiding Harta Sepencarian dan belum diputuskan. Bagaimana boleh timbul isu berkaitan perintah pengosongan dan Writ Penyitaan Dan Penjualan? Sehubungan dengan itu, Perintah Interim yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara jelas berbentuk menentukan bagaimana **MANFAAT** harta yang dipertikaikan dapat diakses dan dimanfaatkan dengan adil oleh kedua-dua pihak sementara menanti keputusan kes Harta Sepencarian diputuskan.

Bahagian Kedua : Khilaf Hukum Syarak

[18] Kami mendapati Pemohon di perenggan 38, 39,40,41, 44, 47, 50, 51, 52 dan 53 telah mendeposkan bahawa YA Hakim bicara terkhilaf kerana meluluskan permohonan Interim Pemohon dengan menggunakan Kaedah Fiqhiyyah "*Sadd al-Zara'i*" yang tidak tepat kerana tiada unsur keterdesakan yang ditunjukkan atau dibuktikan oleh Responden. Sebaliknya Pemohon menyatakan bahawa asas kemudharatan yang lebih besar yang beliau

hadapi sepatutnya menjadi pertimbangan utama YA Hakim Bicara selaras dengan maksud Kaedah Fiqhiyyah : “Apabila bertembungnya dua *mafsadah*, maka dipelihara (ditolak) mudarat yang paling besar dengan melakukan mudarat yang lebih ringan”.

[19] Bagi mengulas isu ini, kami telah merujuk Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara dan mendapati bahawa terdapat ulasan YA Hakim Bicara berkenaan Kaedah Fiqhiyyah, Sadd al-Zara’i. Kami perturunkan semula dapatan dan ulasan YA Hakim bicara seperti yang berikut :

“Mahkamah berpuas hati bahawa rumah tersebut dibeli dan didaftarkan atas nama Pemohon dan Responden berdasarkan perjanjian jual beli yang ditandakan sebagai Ekshibit “AA-5” dan pengakuan pihak-pihak yang menyatakan rumah tersebut diperolehi dalam tempoh perkahwinan iaitu pada tahun 2001 selari tafsiran harta sepencarian itu sendiri sebagaimana seksyen 2 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003. Dengan itu, status quo rumah tersebut wajar dikekalkan sehingga perbicaraan harta sepencarian diputuskan bertepatan dengan prinsip saddu az zara’i dan kaedah fiqh sepertimana yang dinyatakan dalam Kitab Al-Ashbah Wa al-Nadha’ir Fi Qawa’id Wa Furu’ie al-Syafie, Juz. 1, hlm. 51 menjelaskan :

Bermaksud : “Asal sesuatu itu kekal keadaannya sebagaimana yang asal”

[20] Berdasarkan ulasan YA Hakim Bicara tersebut, kami bersetuju bahawa kedua-dua pihak hendaklah dihindarkan dari mudarat dengan cara diberikan hak sama rata menggunakan manfaat dan menduduki rumah

tersebut selaras dengan status quo pemilikan rumah tersebut secara sama rata. Walaubagaimanapun Pemohon menyatakan bahawa mudharat yang dialami beliau lebih besar jika tidak dibenarkan tinggal di rumah tersebut kerana tidak mempunyai tempat tinggal lain berbanding Responden yang tinggal di rumah ibunya. Justeru Pemohon menyatakan dalam keadaan ini mudaharat lebih besar hendaklah diutamakan untuk dihilangkan atau ditolak berdasarkan kepada kaedah fiqh yang dinyatakan di atas.

[21] Kami merujuk kepada Perintah Interim yang dikeluarkan seperti yang berikut :

- i- Mahkamah memerintahkan rumah yang beralamat di No. 50, Jalan Desa Mewah 12, Taman Desa Mewah, 43500 Semenyih, Selangor Darul Ehsan (selepas dirujuk sebagai 'rumah tersebut') dibenarkan untuk pihak-pihak tinggal di rumah tersebut dalam tempoh 18 bulan daripada tarikh perintah ini diputuskan secara bergilir-gilir dimulai dengan giliran pihak Pemohon. Penggiliran selama 18 bulan hendaklah berterusan sehingga ada Mahkamah mengeluarkan perintah berkenaan harta sepencarian.

[22] Kami mendapati perintah tersebut memberikan hak sama rata kepada Pemohon dan Responden untuk tinggal di rumah tersebut secara bergilir-gilir. Jika mudharat kepada Pemohon kerana tidak dapat tinggal di rumah tersebut pada ketika giliran Responden tinggal di rumah tersebut, maka mudharat yang sama juga dihadapi oleh Responden ketika giliran Pemohon tinggal di rumah tersebut. Justeru, kami tidak bersetuju bahawa mudharat kepada Pemohon adalah lebih besar. Pemohon sepatutnya bersyukur

kerana keputusan YA Hakim Bicara tidak membenarkan keseluruhan tuntutan Responden dan mengekalkan status quo di mana Pemohon masih ada hak tinggal di rumah tersebut secara bergilir.

[23] Selain itu, kami juga mendapati tujuan Responden memohon perintah interim injunksi kepada mahkamah adalah untuk mendapatkan haknya menggunakan rumah tersebut sementara perintah induk kes harta sepencarian diputuskan. Hal keadaan ini, bertepatan dengan panduan yang diberikan di dalam kes **Khairuazura Binti Abd Rahman lwn. Che Rosli Bin Che Nik (2012) 2 SHLR 57** yang telah menyatakan bahawa injunksi merupakan salah satu remedi yang kebiasaannya dipohon sama ada oleh pihak Plaintiff atau Defendan dengan tujuan :

- i- untuk menghalang seseorang daripada melakukan sesuatu perbuatan yang membawa kepada kecederaan atau kerosakan kepada orang lain;
- ii- untuk menghalang sesuatu pihak daripada melakukan perbuatan yang menyalahi undang-undang
- iii- untuk menyuruh sesuatu pihak mengembalikan barang atau hak orang lain yang telah dirampasnya; atau
- iv- **untuk mengekalkan hak seseorang dalam menikmati harta atau hak milik hartanya.**

KESIMPULAN

[24] Pada hemat kami, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tidak menunjukkan kepada kami telah berlaku kekhilafan yang material dalam penghakiman dan keputusan yang diberikan oleh YA Hakim Bicara.

Walaubagaimanapun kami mendapati bahawa kami perlu juga campur tangan untuk memperkemas perintah tersebut khususnya dari sudut tempoh tinggal pada satu-satu giliran dan bagaimana jika giliran tidak dilakukan sebagaimana diperintahkan.

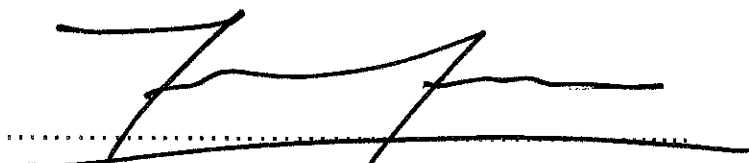
KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan Pemohon dan rekod prosiding kes induk, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

- 1- Bahawa permohonan semakan Pemohon **DITOLAK**;
- 2- Perintah Kes Mal No. : 2212-H0610-444-0114 di perenggan 1 dan 3 dikekalkan; dan
- 3- Perintah Kes Mal No. : 2212-H0610-444-0114 di perenggan 2 dipinda kepada :

Mahkamah memerintahkan pihak-pihak dibenarkan tinggal di rumah yang beralamat di No. 50, Jalan Desa Mewah 12, Taman Desa Mewah, 43500 Semenyih, Selangor Darul Ehsan (selepas dirujuk sebagai 'rumah tersebut') secara bergilir-gilir bagi tempoh satu (1) bulan bagi setiap giliran sehingga kes harta sepencarian diputuskan dan dimulai dengan giliran pihak Responden pada **1 September 2024**. Pihak yang gagal mematuhi penggiliran atau menyebabkan pihak satu lagi tidak mendapat gilirannya adalah diperintahkan membayar sepenuhnya jumlah bayaran ansuran bulanan pinjaman perumahan rumah tersebut sebanyak RM 721.96 setiap bulan kepada pihak satu lagi.

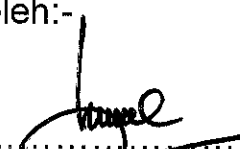
Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
3. **YA DATO' ABAS BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor